

14. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE TÍTULOS JUDICIALES Y NO JUDICIALES. OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN. LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

2050

Clases de títulos ejecutivos

El precepto esencial en lo que concierne al título ejecutivo es el artículo 517 de la LEC. A través de su contenido, nuestro legislador establece **todos aquellos títulos** a los que la ley otorga fuerza ejecutiva suficiente para solicitar de los órganos y tribunales la ejecución forzosa prevista en el orden civil.

A TENER EN CUENTA. El apartado 2 del art. 517 ha sido modificado por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos a partir del 3 de abril de 2025.

Como vemos, **la acción ejecutiva deberá estar fundada en título que tenga aparejada ejecución.**

Asimismo, también podemos comprobar que es en el apartado 2 del art. 517 de la LEC donde nuestro ordenamiento jurídico refiere aquellos documentos que tendrán aparejada ejecución. De su lectura, podemos extraer que estos pueden ser **de dos tipos:**

- Título ejecutivo judicial o arbitral.
- Título ejecutivo no judicial o extrajudicial.

CUESTIONES

1. Encontrarnos ante un título al que la ley otorga fuerza ejecutiva, ¿nos habilita de manera automática para instar la acción ejecutiva?

No, como profesionales de la abogacía, al encontrarnos ante un título ejecutivo, debemos tener en cuenta el instituto de la **caducidad de la acción ejecutiva**. Art. 518 de la LEC:

«La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del Letrado de la Administración de Justicia que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución».

2. En la audiencia previa de una reclamación de cantidad en la que Manuela le reclamaba 20.000 euros a Fernando, las partes, tras ser informadas de la posibilidad de recurrir a mediación, alcanzaron un acuerdo que fue homologado judicialmente, acuerdo que obtuvo firmeza en febrero de 2015. Sin embargo, a fecha 26 de noviembre de 2021, Manuela no ha recibido por parte de Fernando el pago del acuerdo alcanzado. Habida cuenta del instituto de la prescripción, ¿puede Manuela presentar acción ejecutiva fundada en el acuerdo de mediación alcanzado?

- a) No, porque el tribunal denegará el derecho de ejecución por caducidad de la acción al no haber interpuesto la demanda ejecutiva dentro de los dos años siguientes a la firmeza de la resolución.
- b) No, porque el tribunal denegará el derecho de ejecución por caducidad de la acción al no haber interpuesto la demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la resolución.

- c) Si, porque la acción ejecutiva no está caducada al interponer la acción ejecutiva dentro de los 10 años siguientes a la firmeza de la resolución.
- d) No, porque el tribunal denegará el despacho de ejecución por caducidad de la acción ejecutiva al haber transcurrido más de tres años desde la firmeza del acuerdo de homologación.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Títulos ejecutivos judiciales o arbitrales**

Se encuentran previstos en el artículo 517 de la LEC:

- Sentencia de condena firme.

CUESTIÓN

A tenor de lo preceptuado en el punto 1.º del artículo 517.2 de la LEC, ¿debemos entender que no es posible instar la ejecución de una sentencia que se encuentre pendiente de la resolución de un recurso?

No, la sentencia que se halle pendiente de la resolución de un recurso **podrá ser objeto de ejecución, sí, pero provisional**, siempre y cuando dicha sentencia no se encuentre entre las mencionadas en el artículo 525 de la LEC, relativo a las sentencias no provisionalmente ejecutables, y ajustándose su ejecución a las disposiciones contenidas en los artículos 524 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

- Laudos o resoluciones arbitrales y acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como los acuerdos alcanzados por las partes en cualquier otro de los medios adecuados de solución de controversias que igualmente hubieren sido elevados a escritura pública.
- Resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos durante el proceso.
- Autos que establezcan la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictados en los supuestos previstos por la ley en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.
- Resoluciones procesales que por disposición legal lleven aparejada ejecución.
- Acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados (art. 519 de la LEC).

➤ **¿Cuáles son los títulos extrajudiciales?**

También previstos en el artículo 517 de la LEC:

- La copia de la escritura pública matriz que el interesado solicite que se expida con tal carácter
- El testimonio expedido por el notario del original de la póliza debidamente conservada en su Libro-Registro o la copia autorizada de la misma, acompañada de la certificación a que se refiere el artículo 572.2 de la LEC.

- Títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos.
- Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la legislación vigente
- Documentos que, por disposición legal, lleven aparejada ejecución.

CUESTIÓN

¿Podrá el tribunal que conoce del proceso de ejecución denegar el despacho de ejecución en vista de que la cantidad efectivamente debida, a tenor del título ejecutivo, es distinta de la fijada por el demandante en su demanda ejecutiva?

No, ante un supuesto de estas características el tribunal no podrá, de oficio, denegar el despacho de ejecución de manera automática, sino que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 575.2, será el demandado quien haya de accionar la figura de la pluspetición.

➤ ¿Qué ocurre con los títulos ejecutivos extranjeros?

Artículo 523 de la LEC

«1. Para que las sentencias firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros lleven aparejada ejecución en España se estará a lo dispuesto en los Tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional.

2. En todo caso, la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos extranjeros se llevará a cabo en España conforme a las disposiciones de la presente Ley, salvo que se dispusiere otra cosa en los Tratados internacionales vigentes en España».

2060

La ejecución provisional

La regulación de la **ejecución provisional** se lleva a cabo en virtud de la confianza en la Administración de Justicia y a tenor de la importancia de su impartición, toda vez que **lo que se busca con la ejecución provisional es dar cumplimiento a una resolución que, si bien es cierto que sí cuenta con el carácter definitivo al que hace alusión el artículo 207 de la LEC, no ha alcanzado la firmeza expresada en el mismo al haber sido recurrida.**

A este respecto, el artículo 524 de la LEC, bajo la rúbrica «Ejecución provisional: demanda y contenido», establece lo siguiente:

- La ejecución provisional se instará **por demanda o simple solicitud**, según lo dispuesto en el artículo 549 de la LEC, relativo a la demanda ejecutiva y su contenido.
- La ejecución provisional de sentencias de condena, que no sean firmes, **se despachará y llevará a cabo, del mismo modo que la ejecución ordinaria, por el tribunal competente para la primera instancia.**
- En la ejecución provisional de las sentencias de condena, las partes dispondrán de los mismos derechos y facultades procesales que en la ordinaria.
- Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por la LEC para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en

rebeldía, **solo procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en registros públicos.**

- La ejecución provisional de las **sentencias en las que se tutelen derechos fundamentales tendrá carácter preferente.**

Instada su solicitud, el tribunal despachará la ejecución provisional salvo que la sentencia sea inejecutable o no contenga pronunciamiento de condena. Las sentencias no provisionalmente ejecutables se encuentran referenciadas en el **artículo 525 de la LEC. Así, no serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional:**

- Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil, así como sobre las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.
- Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad.
- Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.
- Las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los tratados internacionales vigentes en España.
- Pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

A TENER EN CUENTA. El art. 525 ha sido modificado, con efectos de 3 de abril de 2025, por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.

La ejecución provisional de sentencias que no han adquirido firmeza **no requerirá la prestación de fianza ni caución por parte del ejecutante** (artículo 526 de la LEC); aunque ante su solicitud el legislador prevé, de un lado, un régimen de oposición del que puede hacer uso el ejecutado y, de otro, un claro sistema de reglas para aquellos casos en los que la sentencia objeto de ejecución termine revocada.

Así pues, **despachada la ejecución provisional, el condenado podrá oponerse a ella** (artículo 528 de la LEC). Si bien, los preceptos reguladores de la oposición a la ejecución provisional establecen **distinción según se trate de condena dineraria o de condena no dineraria**. En este último caso, la oposición puede fundarse en que resulte imposible o de extrema dificultad, según la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si la sentencia fuere revocada. Si la condena es dineraria, no se permite la oposición a la ejecución provisional en su conjunto, sino únicamente a aquellas actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio que puedan causar una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios.

Con mayor grado de detalle, los artículos 526 a 534 y los artículos 535 a 537 de la LEC, se ocupan, respectivamente, de la ejecución provisional de sentencias en primera instancia y de la ejecución de sentencias en segunda instancia.

2070

Régimen de la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en primera instancia en el orden civil

➤ Legitimación para solicitar la ejecución provisional

En relación con la legitimación para pedir y obtener la ejecución provisional, el artículo 526 de la LEC la circunscribe, sin necesidad de prestar caución y salvo que excepcionalmente esta no sea posible, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el artículo 525 de la LEC (sentencias no provisionalmente ejecutables), a todo aquel que haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia de condena dictada en primera instancia.

A TENER EN CUENTA. También corresponderá dicha legitimación, como no podría ser de otra manera, a quien sustituya al demandante inicial en virtud de los presupuestos establecidos en los artículos 16 a 18 de la LEC, relativos a la sucesión procesal.

➤ De la solicitud, despacho de la ejecución provisional y recursos

Tal y como estipula el artículo 527 de la LEC, podrá iniciarse el procedimiento de ejecución provisional en cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación o, en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en este. Si la ejecución provisional se solicita después de haberse remitido los autos al tribunal competente para resolver la apelación, el solicitante deberá obtener previamente de este testimonio de lo que sea necesario para la ejecución y acompañar dicho testimonio a la solicitud. Si, por el contrario, hubiera sido solicitada antes de la remisión de los autos, el letrado de la Administración de Justicia expedirá el testimonio antes de hacer la remisión.

CUESTIÓN

Juan asume la defensa de Cristina en un procedimiento de reclamación de cantidad en el que recae sentencia estimatoria por la que se condena a la parte contraria al pago de 25.000 euros y que es recurrida en apelación por el demandado. Cristina manifiesta su deseo de ejecutar provisionalmente la sentencia. ¿Es posible?

- No, Juan tendrá que esperar a que recaiga sentencia resolutoria del recurso de apelación interpuesto por la parte contraria.
- Sí, Juan podrá solicitar la ejecución provisional ante la audiencia provincial, al ser este el órgano encargado del conocimiento del recurso de apelación interpuesto de contrario.
- Sí, Juan podrá solicitar la ejecución provisional ante el tribunal que haya conocido del proceso en primera instancia desde la notificación de la resolución que tenga por interpuesto el recurso de apelación y siempre antes de que haya recaído sentencia en ese recurso.
- Sí, Juan podrá solicitar la ejecución provisional al tribunal que conoció del proceso en primera instancia desde el momento en que le fue notificada la sentencia dictada por dicho órgano

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ Oposición a la ejecución provisional. Sustanciación y decisión sobre la misma

La oposición a la ejecución únicamente podrá llevarse a cabo por el ejecutado una vez ha sido ya despachada (la ejecución), tal y como estipula el artículo 528 de la LEC.

Asimismo, la **oposición a la ejecución provisional únicamente podrá fundarse en las siguientes causas:**

- Haberse despachado la ejecución provisional con **infracción de las previsiones establecidas en el artículo 527 de la LEC a las que hemos hecho referencia en el punto inmediatamente anterior.**
- Si la sentencia fuese de **condena no dineraria**, el ejecutado podrá oponerse por resultar imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensarle económicamente mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si aquella sentencia fuese revocada.
- Si la sentencia fuese de **condena dineraria**, el ejecutado **únicamente podrá oponerse a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio**, cuando entienda que dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios. Al formular esta oposición a medidas ejecutivas concretas, el ejecutado habrá de **indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas** que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone, así como **ofrecer caución** suficiente para responder de la demora en la ejecución, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado. Si no se indicaran medidas alternativas ni se ofreciese prestar caución, no procederá en ningún caso la oposición a la ejecución y así se decretará de inmediato por el letrado de la Administración de Justicia. Contra dicho decreto, cabrá recurso directo de revisión que no producirá efectos suspensivos.
- Además de las causas antedichas, la oposición también podrá estar fundada en el **pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia**, que habrá de justificarse documentalente, así como en la existencia de **pactos o transacciones que se hubieran convenido y documentado** en el proceso para evitar la ejecución provisional. Estas causas de oposición se tramitarán conforme a lo dispuesto para la ejecución ordinaria o definitiva.

Las reglas que rigen la **sustanciación de la oposición a la ejecución provisional** y las relativas a la **decisión sobre la misma** se encuentran recogidas en los **artículos 529 y 530 de la LEC:**

- El escrito de oposición a la ejecución provisional habrá de presentarse al tribunal de la ejecución **dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución** que acuerde el despacho de ejecución o las actuaciones concretas a que se oponga.
- Del escrito de oposición a la ejecución y de los documentos que se acompañen se dará **traslado al ejecutante y a quienes estuvieren personados** en la ejecución provisional, para que manifiesten y acrediten, en el **plazo de cinco días**, lo que consideren conveniente.
- Si se tratase de ejecución provisional de sentencia de condena no dineraria y se hubiere alegado la causa segunda del apartado 2 del artículo 528 de la LEC, de oposición a la ejecución provisional, el que la hubiere solicitado, además de impugnar cuanto se haya alegado de contrario, podrá ofrecer **caución suficiente** para garantizar que, en caso de revocarse la sentencia, se restaurará la situación anterior o,

de ser esto imposible, se resarcirán los daños y perjuicios causados. La caución podrá constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate.

- Cuando se estime la oposición fundada en la causa primera del artículo 528.2 de la LEC, la oposición a la ejecución provisional se resolverá mediante auto en el que se declarará no haber lugar a que prosiga dicha ejecución provisional, alzándose los embargos y trabas y las medidas de garantía que pudieran haberse adoptado.
- Si la oposición se hubiese formulado en caso de ejecución provisional de condena no dineraria, cuando el tribunal estimare que, de revocarse posteriormente la condena, sería imposible o extremadamente difícil restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o garantizar el resarcimiento mediante la caución que el solicitante se mostrase dispuesto a prestar, dictará auto dejando en suspenso la ejecución, pero subsistirán los embargos y las medidas de garantía adoptadas y se adoptarán las que procedieren, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 700 de la LEC.
- Cuando, siendo dineraria la condena, la oposición se hubiere formulado respecto de actividades ejecutivas concretas, se estimará dicha oposición si el tribunal considerara posibles y de eficacia similar las actuaciones o medidas alternativas indicadas por el provisionalmente ejecutado o si, habiendo este ofrecido caución que se crea suficiente para responder de la demora en la ejecución, el tribunal apreciare que concurre en el caso una absoluta imposibilidad de restaurar la situación anterior a la ejecución o de compensar económicamente al ejecutado provisionalmente mediante ulterior resarcimiento de daños y perjuicios, en caso de ser revocada la condena. La estimación de esta oposición únicamente determinará que se deniegue la realización de la concreta actividad ejecutiva objeto de aquella, prosiguiendo el procedimiento de apremio según lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- **Contra el auto que decida sobre la oposición a la ejecución provisional o a medidas ejecutivas concretas no cabrá recurso alguno.**

➤ **La suspensión de la ejecución**

El artículo 531 de la LEC prevé la suspensión de la ejecución provisional en caso de **condenas dinerarias**. De acuerdo con este artículo, se suspenderá mediante decreto dictado por el letrado de la Administración de Justicia la ejecución provisional de pronunciamientos de condena al pago de cantidades de dinero líquidas **cuando el ejecutado pusiere a disposición del tribunal, para su entrega al ejecutante, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección siguiente, la cantidad a la que hubiere sido condenado, más los intereses correspondientes y las costas por los que se despachó ejecución**. Liquidados aquellos y tasadas estas, se decidirá por el letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución provisional sobre la continuación o el archivo de la ejecución. El decreto dictado al efecto será susceptible de recurso directo de revisión ante el Tribunal que hubiera autorizado la ejecución.

A contrario sensu, el artículo 532 de la LEC hace referencia a la continuación de la ejecución. En este sentido, el precepto indica que **si se dictase sentencia que confirme los pronunciamientos provisionalmente ejecutados**, la ejecución continuará si aún no hu-

biera terminado, salvo desistimiento expreso del ejecutante; si la sentencia confirmatoria no fuera susceptible de recurso o no se recurriera, la ejecución, salvo desistimiento, seguirá adelante como definitiva.

Finalmente, los artículos 533 y 534 de la LEC se ocupan, respectivamente, de los efectos en la ejecución provisional de la **revocación de condenas al pago de cantidad de dinero y de la revocación en casos de condenas no dinerarias**.

♦ Revocación de condenas dinerarias

Se podrán dar las siguientes casuísticas:

- Si el pronunciamiento provisionalmente ejecutado fuere de condena al pago de dinero y **se revocara totalmente**, se sobreseerá por el letrado de la Administración de Justicia la ejecución provisional y el ejecutante deberá devolver la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que este hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado.

CUESTIÓN

¿Qué ocurrirá en un supuesto en el que, instada la ejecución provisional de una sentencia de condena al pago de 12.000 euros, posteriormente, la audiencia provincial dicta sentencia firme revocando íntegramente la sentencia ejecutada?

Se sobreseerá la ejecución provisional y el ejecutante deberá devolver la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que este hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado.

- Si la **revocación de la sentencia fuese parcial**, solo se devolverá la diferencia entre la cantidad percibida por el ejecutante y la que resulte de la confirmación parcial, con el incremento que resulte de aplicar a dicha diferencia, anualmente, desde el momento de la percepción, el tipo del interés legal del dinero.
- Si la **sentencia revocatoria no fuera firme**, la percepción de las cantidades e incrementos previstos en los apartados anteriores podrá pretenderse por vía de apremio ante el tribunal que hubiere sustanciado la ejecución provisional. La liquidación de los daños y perjuicios se hará según lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de la LEC. El obligado a devolver, reintegrar e indemnizar podrá oponerse a actuaciones concretas de apremio, en los términos del apartado 3 del artículo 528 de la LEC.

CUESTIONES

1. María interpone recurso de apelación contra una sentencia de condena dineraria. La parte contraria, Miguel, desea solicitar la ejecución provisional. ¿Desde qué momento puede hacerlo?

- Solo después de dictarse sentencia en apelación.
- Desde la notificación de la resolución que tenga por interpuesto el recurso de apelación y antes de que recaiga sentencia en éste.
- Desde que se presenta el escrito de conclusiones del apelado.
- Solo una vez firme la sentencia de primera instancia.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. El tribunal dicta auto denegando la ejecución provisional solicitada por una de las partes. ¿Qué recurso puede interponerse?

- a) Ninguno, por ser irrecurrible.
- b) Recurso de reposición.
- c) Recurso de apelación, que se tramitará y resolverá con carácter preferente.
- d) Recurso de revisión ante la Audiencia Provincial.

RESPUESTA CORRECTA: C

3. En una ejecución provisional dineraria, el ejecutado presenta oposición a una medida concreta, pero no ofrece alternativas ni caución suficiente. Señale la respuesta correcta:

- a) El tribunal estudiará igualmente el fondo de su oposición.
- b) El letrado de la Administración de Justicia decretará que no procede la oposición.
- c) Se suspenderá automáticamente la ejecución hasta resolver la oposición.
- d) El tribunal impondrá una multa.

RESPUESTA CORRECTA: B

4. Lucía ganó un juicio y ejecutó provisionalmente la sentencia, cobrando 20.000€. Finalmente, la sentencia es revocada totalmente. ¿Qué consecuencias tiene esto para Lucía?

- a) No tiene que devolver el dinero hasta que la sentencia sea firme.
- b) Solo debe devolver la mitad de la cantidad percibida.
- c) Debe devolver todo lo percibido, reintegrando las costas al ejecutado/a y resarcirle de los daños y perjuicios causados.
- d) Puede quedarse con lo cobrado, pero sin derecho a más intereses.

RESPUESTA CORRECTA: C

◆ **Revocación de condenas no dinerarias**

Es el **artículo 534 de la LEC** el precepto que contiene las disposiciones que habrán de ser tenidas en cuenta en caso de revocación de condenas no dinerarias:

- Si la resolución provisionalmente ejecutada que se revocase hubiere condenado a la **entrega de un bien determinado**, se restituirá este al ejecutado, en el concepto en que lo hubiere tenido, más las rentas, frutos o productos, o el valor pecuniario de la utilización del bien. Si la **restitución fuese imposible, de hecho, o de derecho**, el ejecutado podrá pedir que se le indemnicen los daños y perjuicios, que se liquidarán por el procedimiento establecido en los artículos 712 y siguientes de la LEC.
- Si se **revocara una resolución que contuviese condena a hacer y este hubiese sido realizado**, se podrá pedir que se deshaga lo hecho y que se indemnicen los daños y perjuicios causados.
- Para la restitución de la cosa, la destrucción de lo mal hecho o la exacción de daños y perjuicios, antedichos, procederá, en caso de que la sentencia revocatoria no sea firme, la vía de ejecución ante el tribunal competente para la provisional.
- El obligado a restituir, deshacer o indemnizar podrá oponerse, dentro de la vía de ejecución, con arreglo a lo previsto en el artículo 528 de la LEC.

CUESTIÓN

Macarena recibió un bien como consecuencia de una sentencia ejecutada provisionalmente. Posteriormente, la sentencia es revocada totalmente. ¿Qué debe hacer Macarena al respecto?

- a) Mantener el bien, porque la sentencia provisional ya fue ejecutada.
- b) Entregar el bien solo si el tribunal se lo requiere mediante nueva resolución.
- c) Restituir el bien al ejecutado, en el estado en que lo recibió, más rentas, frutos o valor de su utilización.
- d) Entregar un bien de valor similar, aunque no sea el mismo.

RESPUESTA CORRECTA: C

Ejecución provisional de sentencias dictadas en segunda instancia

2080

El régimen de la ejecución provisional de sentencias dictadas en segunda instancia en el ámbito civil encuentra su regulación legal en los artículos 535 a 537 de la LEC. Sin embargo, en cuanto a la propia ejecución, a la oposición del ejecutado a la misma, así como a las confirmaciones o revocaciones de la referida resolución judicial, cabe advertir que el párrafo 1.º del artículo 535 de la LEC bajo la rúbrica «Ejecución provisional de sentencias dictadas en segunda instancia» remite a lo dispuesto en el capítulo anterior de la LEC, relativo a la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en primera instancia (artículos 526 a 534 de la LEC).

➤ **Inicio del procedimiento de ejecución de sentencias dictadas en 2.ª instancia**

En cuanto a su solicitud, la ley prevé que la ejecución de una sentencia dictada en segunda instancia pueda pedirse **en cualquier momento desde la notificación de la resolución que tenga por interpuesto el recurso de casación, y siempre antes de que haya recaído sentencia en estos recursos.**

A TENER EN CUENTA. El artículo 535 de la LEC se ha visto modificado por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024.

Dicha solicitud habrá de ser **presentada ante el tribunal que haya conocido del proceso en primera instancia**, acompañando certificación de la sentencia cuya ejecución provisional se pretenda, así como testimonio de cuantos particulares se estimen necesarios, certificación y testimonio que deberán obtenerse del tribunal que haya dictado la sentencia de apelación o, en su caso, del órgano competente para conocer del recurso que se haya interpuesto contra esta.

➤ **Oposición a la ejecución provisional y medidas ejecutivas concretas**

Tal y como prevé el apartado 3.º del artículo 535 la LEC, los trámites y reglas que rigen la oposición a la ejecución provisional y a medidas ejecutivas concretas en segunda instancia serán las establecidas en los artículos 528 a 531 de la LEC, preceptos reguladores de los referidos procedimientos en la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en primera instancia.

➤ **Confirmación o revocación de las sentencias provisionalmente ejecutadas**

Por su parte, el artículo 536 de la LEC señala que, **si se confirmare en todos sus pronunciamientos la sentencia de segunda instancia provisionalmente ejecutada**, se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 532 de la LEC; si, por el contrario, **la sentencia se revocase**, serán de aplicación los artículos 533 y 534 de la LEC, según dispone el artículo 537 de esta misma norma.

2090

La ejecución forzosa

Prevista en los artículos 538 a 570 de la LEC.

➤ **Legitimación, defensa y representación en la ejecución forzosa**

El artículo 538 de la LEC, titulado «partes y sujetos de la ejecución forzosa», indica lo siguiente:

- Son parte en el proceso de ejecución la persona o personas que piden y obtienen el despacho de la ejecución y la persona o personas frente a las que esta se despacha.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 540 a 544 de la LEC (relativos a la ejecución en casos de sucesión, en bienes gananciales, ejecución frente al deudor solidario, asociaciones o entidades temporales, o entidades sin personalidad jurídica), a instancia de quien aparezca como acreedor en el título ejecutivo, solo podrá despacharse ejecución frente a los siguientes sujetos:
 - Quien aparezca como deudor en el mismo título.
 - Quien, sin figurar como deudor en el título ejecutivo, responda personalmente de la deuda por disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado mediante documento público.
 - Quien, sin figurar como deudor en el título ejecutivo, resulte ser propietario de los bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede, siempre que tal afección derive de la ley o se acredite mediante documento fehaciente. La ejecución se concretará, respecto de estas personas, a los bienes especialmente afectos.
- También podrán utilizar los medios de defensa que la ley concede al ejecutado aquellas personas frente a las que no se haya despachado la ejecución, pero a cuyos bienes haya dispuesto el tribunal que esta se extienda por entender que, pese a no pertenecer dichos bienes al ejecutado, están afectos los mismos al cumplimiento de la obligación por la que se proceda.
- Si el ejecutante indujera al tribunal a extender la ejecución frente a personas o bienes que el título o la ley no autorizan, será responsable de los daños y perjuicios.

En relación con la **defensa y representación procesal de las partes, en principio es preceptiva su intervención**. Sin embargo, el artículo 539 de la LEC establece las siguientes reglas con sus respectivas excepciones:

- Obligación de que el ejecutante y el ejecutado estén dirigidos por letrado y representados por procurador, salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no sea preceptiva la intervención de dichos profesionales.

- En los supuestos establecidos en la LEC, previa solicitud de la parte ejecutante, y a su costa, el juez o tribunal podrá acordar que determinadas actuaciones materiales propias del proceso de ejecución sean efectuadas por el profesional de la procura que le represente.
- En el ejercicio de las funciones señaladas el profesional de la procura de la parte actuará de forma personal e indelegable y su actuación será impugnabile ante el letrado de la Administración de Justicia.
- Para la ejecución derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposición, se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.
- Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.

Por su parte, el apartado 2 del precepto antedicho, hace referencia a las **reglas establecidas para costas y gastos de la ejecución civil**, así en las actuaciones del proceso de ejecución para las que la LEC prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les correspondan conforme a lo previsto en el artículo 241 de la LEC, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la decisión del tribunal o, en su caso, del letrado de la Administración de Justicia sobre las costas. Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que se vayan produciendo, salvo los que correspondan a actuaciones que se realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien haya solicitado la actuación de que se trate.

A TENER EN CUENTA. El art. 539 de la LEC ha sido modificado, con efectos de 3 de abril de 2025, por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.

CUESTIONES

1. En un proceso de ejecución derivado de un juicio monitorio sin oposición, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 1.500€. ¿Se requiere intervención de abogado y procurador?

- a) Sí, siempre que se trate de una ejecución, sin importar la cuantía.
- b) No, porque la cuantía es inferior a 2.000€.
- c) Sí, porque toda ejecución de monitoria requiere defensa técnica.
- d) Solo si el juez lo exige expresamente.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. En una ejecución de un laudo arbitral, la cuantía reclamada es de 3.500€. El ejecutante presenta la solicitud sin abogado ni procurador. ¿Qué debe de hacer el tribunal?

- a) Admitir la solicitud, pues en la ejecución arbitral no se exige abogado.
- b) Rechazarla, ya que para ejecutar laudos arbitrales superiores a 2.000€ se requiere abogado y procurador.
- c) Requerir subsanación solo si el ejecutado lo pide.
- d) Tramitar la ejecución, pero sin permitir la oposición del ejecutado.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. Durante la ejecución se generan gastos procesales por diligencias pedidas por el ejecutante. El ejecutado finalmente resulta condenado al pago. ¿Quién debe adelantar los gastos hasta su liquidación?

- a) El ejecutado, desde el principio.
- b) El ejecutante debe pagar los gastos conforme se produzcan, aunque después podrá ser reembolsado.
- c) Los gastos los paga el Estado.
- d) Cada parte paga solo sus gastos, sin posibilidad de reembolso.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Supuestos especiales en la legitimación de partes de la ejecución forzosa**

La Ley de Enjuiciamiento Civil recoge varios supuestos especiales relacionados con las partes de la ejecución forzosa:

◆ **Sucesión procesal en la ejecución**

La figura de la sucesión procesal en la ejecución se encuentra regulada en el artículo 540 de la LEC.

CUESTIÓN

Durante la ejecución, el acreedor fallece, y su hijo Javier presenta documentos notariales que lo acreditan como heredero. ¿Qué debe hacer el tribunal para continuar la ejecución?

- a) Exigir que se inicie un nuevo procedimiento declarativo.
- b) Despachar la ejecución a favor de Javier si los documentos son fehacientes y cumplen los requisitos de validez.
- c) Suspender la ejecución hasta que se resuelva la sucesión en vía normal.
- d) Solicitar al Ministerio Fiscal un informe sobre validez de la sucesión.

RESPUESTA CORRECTA: B

◆ **Ejecución de bienes gananciales**

Las reglas a tener en cuenta en relación con la ejecución de bienes gananciales vienen referidas en el **artículo 541 de la LEC**:

- No se despachará ejecución frente a la comunidad de gananciales.
- Cuando la **ejecución** se siga a causa de **deudas contraídas por uno de los cónyuges, pero de las que deba responder la sociedad de gananciales**, la demanda ejecutiva podrá dirigirse únicamente contra el cónyuge deudor, pero el embargo de bienes gananciales habrá de notificarse al otro cónyuge, dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución a fin de que, dentro del plazo ordinario, pueda oponerse a la ejecución. La oposición a la ejecución podrá fundarse en las mismas causas que correspondan al ejecutado y, además, en

que los bienes gananciales no deben responder de la deuda por la que se haya despachado la ejecución. Cuando la oposición se funde en esta última causa, corresponderá al acreedor probar la responsabilidad de los bienes gananciales. Si no se acreditara esta responsabilidad, el cónyuge del ejecutado podrá pedir la disolución de la sociedad conyugal.

- Si la **ejecución** se siguiere a causa de **deudas propias de uno de los cónyuges y se persiguiesen bienes comunes a falta o por insuficiencia de los privativos**, el embargo de aquellos habrá de notificarse al cónyuge no deudor. En tal caso, si este optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en la LEC, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes.
- En los casos previstos en los apartados anteriores, el cónyuge al que se haya notificado el embargo podrá interponer los recursos y usar de los medios de impugnación de que dispone el ejecutado para la defensa de los intereses de la comunidad de gananciales.

CUESTIÓN

Carlos contrajo deuda a título personal durante su matrimonio en régimen de gananciales. El acreedor inicia ejecución solo contra Carlos, y se decreta embargo sobre bienes gananciales. El embargo se notifica a su esposa, Laura. ¿Qué derechos tiene?

- Ninguno, porque la deuda es de su marido y ella no es parte en la ejecución.
- Puede oponerse a la ejecución alegando que los bienes gananciales no deben responder de esa deuda, correspondiendo al acreedor probar lo contrario.
- Solo puede intervenir si demuestra que los bienes son exclusivamente suyos.
- Debe pagar la deuda solidariamente con su esposo.

RESPUESTA CORRECTA: B

♦ Ejecución forzosa frente al deudor solidario

Es en el **artículo 542 de la LEC** donde el legislador incluye el tratamiento que debe regir en la ejecución forzosa en aquellos casos en los que nos encontremos ante la figura del deudor solidario:

- Las sentencias, laudos y otros títulos ejecutivos judiciales obtenidos solo frente a uno o varios deudores solidarios no servirán de título ejecutivo frente a los deudores solidarios que no hubiesen sido parte en el proceso.
- Si los títulos ejecutivos fueran extrajudiciales solo podrá despacharse ejecución frente al deudor solidario que figure en ellos o en otro documento que acredite la solidaridad de la deuda y lleve aparejada ejecución conforme a lo dispuesto en la ley.
- Cuando en el título ejecutivo aparezcan varios deudores solidarios, podrá pedirse que se despache ejecución por el importe total de la deuda, más intereses y costas, frente a uno o algunos de esos deudores o frente a todos ellos.

CUESTIONES

1. ¿Tiene derecho el deudor solidario contra el que se dirige la ejecución a exigir que esta se siga frente a todos los codeudores solidarios y no solo frente a él?

No, el acreedor tiene la facultad de dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente.

2. Tras un procedimiento de reclamación de cantidad, Iván ha obtenido una sentencia de condena en la que se obliga a 3 personas diferentes a abonarle, conjunta y solidariamente, la cantidad de 9.000 euros más los intereses legales y costas. Ante el incumplimiento de la referida sentencia, Iván acude a tu despacho para que le asesores sobre qué puede hacer.

- a) Iván deberá instar un procedimiento de ejecución contra cada una de las 3 personas que aparecen como condenados al pago de la referida cantidad en la sentencia, reclamando, en cada proceso de ejecución, la cuantía total de la misma.
- b) Iván deberá instar un procedimiento de ejecución contra cada una de las 3 personas que aparecen como condenados al pago de la referida cantidad en la sentencia, reclamando, en cada proceso de ejecución, la cuantía de 3.000 euros.
- c) Iván podrá pedir el despacho de ejecución por el importe de 9.000 euros, más intereses y costas, frente a uno o alguno de esos deudores o frente a todos ellos.
- d) Iván deberá pedir el despacho de ejecución por el importe de 9.000 euros, más intereses y costas, frente a todos los deudores.

RESPUESTA CORRECTA: C

◆ **Régimen ejecutivo de las asociaciones o entidades temporales**

El artículo 543 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aborda las reglas que habrán de tenerse en cuenta en aquellos supuestos en los que en el procedimiento de ejecución sean parte asociaciones o entidades temporales:

- Cuando en el título ejecutivo aparezcan como deudores uniones o agrupaciones de diferentes empresas o entidades, **solo podrá despacharse ejecución directamente frente a sus socios, miembros o integrantes si, por acuerdo de estos o por disposición legal, respondieran solidariamente de los actos de la unión o agrupación.**
- Si la ley expresamente estableciera el carácter subsidiario de la responsabilidad de los miembros o integrantes de las uniones o agrupaciones a que se refiere el apartado anterior, **para el despacho de la ejecución frente a aquellos será preciso acreditar la insolvencia de estas.**

CUESTIÓN

La empresa EMPRESA, S.L., junto con otras sociedades, forman una Unión Temporal de Empresas (UTE) para realizar una obra pública. Finalizado el contrato, un proveedor obtiene sentencia firme contra la UTE por impago y solicita la ejecución directamente contra las empresas integrantes. ¿En qué caso podrá el tribunal despachar ejecución directamente frente a las empresas asociadas?

- a) Siempre que el proveedor lo solicite, sin necesidad de más requisitos.
- b) Únicamente si se acredita la insolvencia de todas las empresas.
- c) Cuando se haya disuelto la UTE y liquidado su patrimonio.
- d) Solo si las empresas integrantes han acordado, o la ley dispone, que responden solidariamente de las deudas de la UTE.

RESPUESTA CORRECTA: D

♦ Ejecución forzosa frente a entidades sin personalidad jurídica

En relación con los supuestos en los que una de las partes de la ejecución forzosa sea una entidad sin personalidad jurídica, debemos estar a lo previsto por el artículo 544 de la LEC:

1. En caso de títulos ejecutivos frente a entidades sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados, podrá despacharse ejecución frente a los socios, miembros o gestores que hayan actuado en el tráfico jurídico en nombre de la entidad, siempre que se acredite cumplidamente, a juicio del tribunal, la condición de socio, miembro o gestor y la actuación ante terceros en nombre de la entidad.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad horizontal.

CUESTIÓN

Una empresa proveedora obtiene sentencia firme contra el Grupo Comercial Sierra Norte, entidad sin personalidad jurídica, formada por varios comerciantes que actuaban conjuntamente ante terceros. La empresa solicita ejecución frente a los socios de dicha entidad. ¿En qué caso podrá el tribunal despachar la ejecución directamente contra ellos?

- a) Siempre que se pruebe que forman parte de la entidad, aunque no hayan actuado ante terceros.
- b) Solo si se acredita de forma suficiente que actuaron ante terceros en nombre de la entidad y que son socios, miembros o gestores.
- c) Automáticamente, por el simple hecho de pertenecer al grupo.
- d) Si alguno de los socios reconoce la deuda, aunque no haya intervenido en la gestión.

RESPUESTA CORRECTA: B

A TENER EN CUENTA. Los supuestos acerca de la legitimación (activa y pasiva) en la ejecución forzosa no se agotan con los supuestos anteriores, sino que, tal y como ocurre en el proceso declarativo, es posible encontrar legitimación en virtud del ejercicio de la acción subrogada. Así, en el proceso de ejecución es posible, como también sucede en el proceso declarativo, encontrarse legitimado por ejercicio de la acción subrogatoria del artículo 1111 del Código Civil: «Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho».

➤ Tribunal competente en el proceso de ejecución forzosa

Los preceptos reguladores de la competencia en materia de ejecución forzosa en el orden civil (artículos 545 a 547 de la LEC) ofrecen una **distinción según nos encontremos ante títulos judiciales o extrajudiciales y determinan un examen de la competencia de oficio.**

♦ Resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por el letrado de la Administración de Justicia y transacciones y acuerdos judicialmente homologados

Dispone el apartado 1.º del artículo 545 de la LEC: «1. Si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por letrados de la Administración de Justicia a las que esta ley reconozca carácter de título ejecutivo o transacciones y acuerdos

judicialmente homologados o aprobados, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo».

CUESTIÓN

Kevin pretende ejecutar una sentencia en la que la Audiencia Provincial de León condena a una empresa que tiene sus sedes sociales en A Coruña y en Salamanca, al pago de una deuda de 23.000 euros que esta tenía frente al cliente de Kevin. ¿Cuál será el órgano competente para conocer de la ejecución?

- a) El Tribunal de Instancia de A Coruña, Sección de lo Civil, que por turno corresponda.
- b) El Tribunal de Instancia de Salamanca, Sección de lo Civil, que por turno corresponda.
- c) La Audiencia Provincial de León que dictó la resolución objeto de ejecución.
- d) El Tribunal de Instancia de León, Sección de lo Civil, que conoció del asunto en primera instancia.

RESPUESTA CORRECTA: D

♦ Laudos arbitrales o acuerdos de mediación

Al igual que ocurre ante los títulos ejecutivos antedichos, cuando este devenga de un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, ostenta la competencia para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el **tribunal de instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediación**.

♦ Títulos extrajudiciales

Para la ejecución fundada en títulos distintos de los antes indicados, será competente el tribunal de instancia del lugar que corresponda conforme a los artículos 50 y 51 de la LEC (que regulan, respectivamente, el fuero general de las personas físicas y las jurídicas o entes sin personalidad).

Asimismo, también resultará competente, a elección del ejecutante, el tribunal de instancia del lugar de cumplimiento de la obligación, según el título, o el de cualquier lugar en que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser embargados, sin que sean aplicables, en ningún caso, las reglas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la sección 2.ª del capítulo II del título II del libro I de la LEC.

Si hubiese varios ejecutados, será competente el tribunal que, conforme a los dos párrafos anteriores, lo sea respecto de cualquier ejecutado, a elección del ejecutante. No obstante, cuando la ejecución recaiga solo sobre bienes especialmente hipotecados o pignoralos, la competencia se determinará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 684 de la LEC.

Por su parte, y en lo que se refiere al examen de la competencia, el art. 546 de la LEC prescribe que antes de despachar ejecución, el tribunal examinará de oficio su competencia territorial y si, conforme al título ejecutivo y demás documentos que se acompañen a la demanda, entendiera que no es territorialmente competente, dictará auto absteniéndose de despachar ejecución e indicando al demandante el tribunal ante el que ha de presentar la demanda. Esta resolución será recurrible conforme a lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 552 de la LEC, pero, una vez despachada ejecución, el tribunal no podrá, de oficio, revisar su competencia territorial.

CUESTIÓN**¿Podrá el ejecutado impugnar la competencia del tribunal?**

Sí, proponiendo declinatoria **dentro de los cinco días siguientes** a aquel en que reciba la primera notificación del proceso de ejecución (la declinatoria se sustanciará y decidirá conforme a lo previsto en el artículo 65 de la LEC).

El despacho de la ejecución en el proceso civil**2100**

El procedimiento que da lugar al despacho de ejecución únicamente **se iniciará a instancia de parte**.

Asimismo, y a tenor de lo previsto en el **artículo 548 de la LEC**, cabe advertir que la ley establece un plazo de espera en dicha solicitud al establecer que: «no se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediación, **dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado**», si bien, habrá que tener en cuenta las excepciones contenidas en el apartado 4.º del artículo 549 de la LEC: «El plazo de espera legal al que se refiere el artículo anterior no será de aplicación en la ejecución de resoluciones de condena de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, que se regirá por lo previsto en tales casos».

El propósito de la LEC al establecer un plazo de veinte días es el de establecer un período de gracia para que la parte condenada cumpla la sentencia voluntariamente.

CUESTIÓN

Tras un procedimiento de reclamación de cantidad, Ana obtiene una sentencia de condena a su favor. Ana desea saber en qué plazo puede ejecutar la sentencia. ¿Podrá interponer la ejecución una vez la sentencia haya adquirido firmeza?

No se podrá despachar ejecución dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme.

➤ Contenido de la demanda ejecutiva

La ejecución se inicia siempre a petición de parte en forma de demanda ejecutiva, pero, a veces, basta con una simple solicitud, por ejemplo, en los casos de ejecución de las resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia o del tribunal competente para decretar la ejecución.

A TENER EN CUENTA. Cuando se trata de un título extrajudicial, laudo arbitral o resolución que provenga de un tribunal distinto, es necesaria la interposición de demanda.

De acuerdo con el **artículo 549 LEC**, el contenido de la demanda ejecutiva será el siguiente:

- Título en que se funda el ejecutante.
- La tutela ejecutiva que se pretende, en relación con el título ejecutivo que se aduce y, en su caso, indicando la cantidad que se reclama.
- Bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que se tuviere conocimiento y, en su caso, si se consideran suficientes para el fin de la ejecución.

- Medidas de localización e investigación que interese, en su caso.
- Persona o personas, con expresión de sus circunstancias identificativas contra las que se pretenda la ejecución, frente a las que se pretenda el despacho de la ejecución.

En el caso de que el título ejecutivo sea una resolución del letrado de la Administración de justicia o una sentencia dictada por el tribunal competente para conocer de la ejecución, la demanda ejecutiva podrá limitarse a la solicitud de que se despache la ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda.

En la **sentencia condenatoria de todos los tipos de desahucio, o en los decretos que pongan fin al referido desahucio si no hubiera oposición al requerimiento**, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de dichas resoluciones, sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora exacta señalados en la propia sentencia o en el día y hora exacta que se hubiera fijado al ordenar la realización del requerimiento al demandado.

A TENER EN CUENTA. En aquellos supuestos en los que nos encontremos ante una resolución de condena de desahucio y esta tenga la consideración de vivienda habitual es necesario que, con carácter previo a su lanzamiento, se haya procedido en los términos de los apartados 5, 6, y 7 del artículo 441 de la LEC.

➤ **¿Qué documentos han de acompañar a la demanda?**

A la demanda ejecutiva se acompañarán:

- **El título ejecutivo**, salvo que la ejecución se funde en sentencia, decreto, acuerdo o transacción que conste en los autos.
- **Cuando el título sea un laudo**, se acompañarán, además, **el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquel a las partes**.
- **Cuando el título sea un acuerdo de mediación o de un medio adecuado de solución de controversias en vía extrajudicial elevado a escritura pública**, se acompañará, además, **copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento**.
- **La certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales o referencia al número asignado por dicho registro, siempre que no conste ya en las actuaciones, cuando se pidiere la ejecución de sentencias, transacciones o acuerdos aprobados judicialmente**.
- **Los documentos que acrediten los precios o cotizaciones aplicados para el cómputo en dinero de deudas no dinerarias, cuando no se trate de datos oficiales o de público conocimiento**.
- Los demás documentos que la ley exija para el despacho de la ejecución.

A TENER EN CUENTA. El artículo 550 de la LEC se ha visto modificado por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024. Posteriormente, con efectos de 3 de abril de 2025, se ha modificado el apartado 1.1º de este mismo artículo por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.

Además de los mencionados documentos, también podrán acompañarse a la demanda ejecutiva cuantos documentos considere el ejecutante útiles o convenientes para el mejor desarrollo de la ejecución y contengan datos de interés para despacharla.

➤ **Orden general de ejecución y despacho de la misma**

Espacio central en el precitado título es el que ocupa el artículo 551 de la LEC, precepto regulador de la orden general de ejecución y del despacho de la misma en el orden civil.

De acuerdo con dicho precepto, instada por el actor la demanda ejecutiva, el tribunal deberá analizar que concurren los requisitos exigibles «presupuestos y requisitos procesales», que el título no adolezca de ninguna irregularidad formal **no considere abusivas las cláusulas contenidas en los títulos extrajudiciales que sirven de fundamento a la ejecución o que determinan la cantidad exigible**, y que los actos de ejecución que se solicitan son conformes con la naturaleza y contenido del título.

Este artículo establece que, con carácter previo a dicho análisis, letrado o letrada de la Administración de Justicia llevará a cabo la oportuna consulta al Registro Público Concursal a los efectos previstos en los artículos 600 y siguientes del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

Una vez llevado a cabo por el tribunal el análisis anterior, este dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma.

Dicho auto deberá expresar:

- La persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución y la persona o personas contra quien se despacha esta.
- Si la ejecución se despacha en forma mancomunada o solidaria.
- La cantidad, en su caso, por la que se despacha la ejecución, por todos los conceptos.
- Las precisiones que resulte necesario realizar respecto de las partes o del contenido de la ejecución, según lo dispuesto en el título ejecutivo y, asimismo, respecto de los responsables personales de la deuda o propietarios de bienes especialmente afectos a su pago o a los que ha de extenderse la ejecución, según lo establecido en el **artículo 538 de la LEC**.
- Cuando la ejecución se fundamente en un contrato celebrado entre un empresario o profesional y un consumidor o usuarios, que las cláusulas que sirven de fundamento a la ejecución y que determinan la cantidad exigible insertas en los títulos ejecutivos extrajudiciales no son abusivas.
- En su caso, las actuaciones materiales propias del proceso de ejecución que se delegan en el profesional de la procura de la parte ejecutante, a petición de la misma y a su costa, en los términos establecidos legalmente.

A TENER EN CUENTA. El apartado 2 del art. 551 de la LEC ha sido modificado, con efectos de 3 de abril de 2025, por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.

A continuación, dictado el auto por el juez o jueza, magistrado o magistrada, el letrado o letrada de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente día hábil a aquél en que hubiera sido dictado el auto despachando ejecución, **dictará decreto en el que se contendrán:**

- Las medidas ejecutivas concretas que resultaren procedentes, incluido si fuera posible el embargo de bienes.
- Las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC.
- El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor, en los casos en que la ley establezca este requerimiento, y si este se efectuara por funcionarios del cuerpo de auxilio judicial o por el procurador de la parte ejecutante, si lo hubiera solicitado.

El letrado o letrada de la Administración de Justicia pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor persona física o jurídica contra el que se despacha la ejecución. El Registro Público Concursal notificará al tribunal que esté conociendo de la ejecución la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al número de identificación fiscal notificado a los efectos previstos en la legislación concursal. El letrado o letrada de la Administración de Justicia pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la finalización del procedimiento de ejecución cuando la misma se produzca.

Contra el auto autorizando y despachando la ejecución no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado. Cuando se incluya en el auto el examen de abusividad previsto en el numeral 5.º del apartado 2 se indicará expresamente al deudor que puede oponerse a dicha valoración y se le advertirá que en caso de no hacerlo en tiempo y forma no podrá impugnarla en un momento ulterior.

Contra el decreto dictado por el letrado o letrada de la Administración de Justicia cabrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el tribunal que hubiere dictado la orden general de ejecución.

CUESTIONES

1. Leire presenta una demanda ejecutiva basada en un pagaré. El juez comprueba que se cumplen los requisitos procesales, que el título no tiene defectos formales y que los actos solicitados son conformes al título. ¿Qué debe dictar el tribunal?

- Decreto despachando la ejecución.
- Auto denegando la ejecución por falta de competencia.
- Auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma.
- Providencia iniciando el procedimiento de ejecución.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. El auto que autoriza y despacha la ejecución se dicta correctamente. El deudor desea recurrirlo. ¿Qué recurso procede contra dicho auto?

- Recurso de apelación.
- Recurso de revisión.
- Ninguno, aunque podrá formular oposición a la ejecución.
- Recurso de queja ante la Audiencia Provincial.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ **Denegación del despacho de ejecución. Control de oficio. Recursos**

De acuerdo con el artículo 552 LEC, el auto que deniegue la ejecución será directamente apelable.

La apelación se sustanciará solo con el acreedor. Además, el acreedor, a su elección, podrá intentar recurso de reposición previo al de apelación.

Una vez firme el auto que deniegue el despacho de la ejecución, el acreedor solo podrá hacer valer sus derechos en el procedimiento ordinario correspondiente, si no impide a este la cosa juzgada de la sentencia o resolución firme en que se hubiese fundado la demanda de ejecución.

Cuando la ejecución se fundamente en un contrato celebrado entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, y el tribunal en su examen de oficio apreciar que alguna de las cláusulas que constituyen el fundamento de la ejecución o que hayan determinado la cantidad exigible, incluidas en el título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1, puede ser calificada como abusiva dará audiencia por quince días a las partes. Oídas estas, acordará lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3.^a Una vez firme el auto que resuelva la controversia, el pronunciamiento sobre la abusividad tendrá eficacia de cosa juzgada. (Apartado 4 añadido al artículo 551, junto con la modificación de la rúbrica del art., por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024).

CUESTIONES

1. El tribunal deniega la ejecución mediante auto por falta de requisitos legales. El acreedor no está de acuerdo con la decisión. Señale la respuesta correcta:

- a) Solo puede interponer recurso de apelación.
- b) Puede interponer recurso de apelación o, a su elección, intentar recurso de reposición previo al de apelación.
- c) No cabe ningún recurso.
- d) Solo puede formular oposición al auto.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. En un procedimiento basado en un título extrajudicial con un consumidor, el tribunal declara una cláusula abusiva. ¿Qué efecto tiene el pronunciamiento sobre esa cláusula, una vez firme el auto?

- a) No tiene efecto alguno fuera de ese proceso.
- b) Produce efectos solo entre las partes, pero no vincula a otros tribunales.
- c) Tiene eficacia de cosa juzgada.
- d) Puede ser modificado en ejecución de sentencia.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ **Notificación al ejecutado**

En lo concerniente a la notificación al ejecutado, el **artículo 553 de la LEC** dispone que tanto el auto por el que se autoriza el despacho de la ejecución así como el decreto que en su caso hubiera dictado el letrado de la Administración de Justicia, junto con copia de

la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente al ejecutado o, en su caso, al procurador que le represente, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

➤ **Medidas inmediatas tras el auto de despacho de la ejecución**

El artículo 554 de la LEC se ocupa de las medidas inmediatas tras el auto de despacho de la ejecución:

- **Casos en los que no se establezca requerimiento de pago:** las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al ejecutado ni esperar a la notificación del decreto dictado al efecto.
- **Casos en los que sí se establezca requerimiento de pago:** aunque deba efectuarse requerimiento de pago, se procederá también en la forma prevista en el apartado anterior cuando así lo solicite el ejecutante, justificando, a juicio del letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, que cualquier demora en la localización e investigación de bienes podría frustrar el buen fin de la ejecución.

➤ **Acumulación de ejecuciones**

Cuando la LEC en su artículo 555 se refiere a la acumulación de ejecuciones, se refiere al procedimiento de unión en un único proceso ejecutivo de ejecuciones que se seguían de manera separada.

Es posible la acumulación de ejecuciones, bien sea de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, en los siguientes casos:

- Procesos de ejecución pendientes entre el **mismo acreedor ejecutante y mismo deudor ejecutado.**
- Procesos **frente al mismo ejecutado:** podrán acumularse a instancia de cualquiera de los ejecutantes, si el letrado de la Administración de Justicia competente en el proceso más antiguo lo considera más conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes.

CUESTIÓN

Daniela es propietaria de un local nocturno y, a consecuencia de la crisis, tiene deudas con diferentes proveedores. Tres de ellos han iniciado procedimientos judiciales de reclamación de cantidad y finalmente ha sido condenada al pago de las cantidades adeudadas. Despachadas las ejecuciones, Paco, uno de sus acreedores, se plantea la posibilidad de solicitar que todas las ejecuciones se acumulen en un solo proceso. ¿Es eso posible?

- No, solo será posible la acumulación de oficio.
- Sí, pero deben solicitarlo los tres acreedores de forma conjunta.
- Sí, si el letrado de la Administración de Justicia competente en el proceso más antiguo lo considera más conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes.
- No, dado que las deudas provienen de contratos diferentes con proveedores diferentes.

RESPUESTA CORRECTA: C

- **Ejecución exclusivamente sobre bienes especialmente hipotecados:** en este caso, solo podrá acordarse la acumulación a otros procesos de ejecución cuando estos últimos se sigan para hacer efectiva otras garantías hipotecarias sobre los mismos bienes.

CUESTIONES

1. Cuando los procesos de ejecución que van a ser objeto de acumulación se encuentren en diferentes tribunales, ¿qué tribunal es el competente para acordar la acumulación de ejecuciones?

Le corresponderá al tribunal que conociera del proceso de ejecución que hubiera comenzado antes. La antigüedad se determinará por la fecha de presentación de la demanda, debiendo presentarse con la solicitud de acumulación el documento que acredite dicha fecha (artículo 79.2 de la LEC).

Asimismo, para los casos en que las demandas hayan sido presentadas el mismo día, se considerará más antiguo el proceso que se hubiera repartido primero.

Si no se pudiera, de ninguna manera, determinar cuál de las demandas fue repartida primero, la solicitud podrá pedirse ante cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende.

2. ¿Se podrán acumular procedimientos ejecutivos cuando los mismos no estén en la misma fase dentro de la primera instancia?

En estos supuestos, el letrado de la Administración de Justicia acordará la suspensión del procedimiento ejecutivo que esté más avanzado hasta que los otros se hallen en el mismo estado.

La oposición a la ejecución

2110

Los trámites relativos a la **oposición a la ejecución y la impugnación de actos de ejecución contrarios a la ley o al título ejecutivo** se encuentran previstos en los artículos 556 a 564 de la LEC.

➤ Oposición a títulos judiciales, arbitrales o acuerdos de mediación

Cabe distinguir la oposición a la ejecución de títulos judiciales y la oposición relativa a la ejecución de títulos extrajudiciales.

El artículo 556 de la LEC se ocupa de la **oposición a la ejecución** de resoluciones procesales o arbitrales o los acuerdos de mediación, disponiendo que si el **título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación**, el ejecutado, dentro de los **diez días siguientes** a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el **pago o cumplimiento de lo ordenado** en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. También se podrá oponer la **caducidad de la acción ejecutiva**, y los **pactos y transacciones** que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público.

CUESTIONES

1. Ana ha sido condenada en sentencia al pago de la cantidad de 1300 euros. Iniciado el procedimiento ejecutivo, ¿podrá formular oposición a la ejecución?

- Si, en el plazo de 20 días.
- Sí, en el plazo de 10 días.

- c) Sí, en el plazo de 5 días.
- d) No, no cabe formular oposición a la ejecución de títulos judiciales.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Siguiendo con el supuesto anterior, y formulada oposición a la ejecución por parte de Ana, ¿dará esta lugar a la suspensión de la ejecución?

No, la oposición que se formule no suspenderá el curso de la ejecución.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el artículo 556.3 de la LEC hace expresa alusión a la oposición relativa a aquellos autos que establezcan la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictados en los supuestos previstos por la ley en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor, estableciendo que, en estos casos, una vez el letrado de la Administración de Justicia haya tenido por formulada oposición a la ejecución, en la misma resolución ordenará la suspensión de esta. Esta oposición podrá fundarse en cualquiera de las causas previstas en el artículo 557 de la LEC y en las que se expresan a continuación: la culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo y/o la concurrencia de culpas. Si bien, dichos títulos, en la actualidad, han caído en desuso y, ello, a consecuencia directa de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se produce la supresión de las faltas en el Código Penal.

➤ **Oposición a la ejecución fundada en títulos no judiciales ni arbitrales**

Por su parte, es el artículo 557 de la LEC el precepto que trata la oposición a la ejecución fundada en títulos no judiciales ni arbitrales, estableciendo que, cuando se despache ejecución por los títulos previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así como por otros documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del artículo 517 de la LEC, el ejecutado solo podrá oponerse a ella, si se funda en alguna de las causas siguientes:

- Pago, que pueda acreditar documentalmente.
- Compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva.
- Pluspetición o exceso en la computación a metálico de las deudas en especie.
- Prescripción y caducidad.
- Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente.
- Transacción, siempre que conste en documento público.
- Que el título contenga cláusulas abusivas.

A TENER EN CUENTA. La oposición a la ejecución de títulos no judiciales ni arbitrales, fundada en los motivos antedichos, **tendrá efectos suspensivos de la ejecución.** Así pues, y tal y como preceptúa el apartado 2 del artículo 557 de la LEC, el letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia de ordenación suspenderá el curso de la ejecución. **Si bien, esta regla no es aplicable a la oposición por pluspetición** tal y como podrá comprobarse a continuación.

➤ **Especialidades relativas a la oposición por pluspetición**

En relación con la oposición por pluspetición, se plantean las siguientes particularidades:

- La oposición fundada exclusivamente en pluspetición o exceso no **suspenderá el curso de la ejecución**, a no ser que el ejecutado ponga a disposición del tribunal, para su inmediata entrega por el letrado de la Administración de Justicia al ejecutante, la cantidad que considere debida. Fuera de este caso, la ejecución continuará su curso, pero el producto de la venta de bienes embargados, en lo que exceda de la cantidad reconocida como debida por el ejecutado, no se entregará al ejecutante mientras la oposición no haya sido resuelta.
- En los casos a que se refieren los artículos 572 y 574 de la LEC, sobre **saldos de cuentas e intereses variables**, el letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución, a solicitud del ejecutado, podrá designar mediante diligencia de ordenación perito que, previa provisión de fondos, emita dictamen sobre el importe de la deuda. De este dictamen se dará traslado a ambas partes para que en el plazo común de cinco días presenten sus alegaciones sobre el documento emitido. Si ambas partes estuvieran conformes con lo dictaminado o no hubieran presentado alegaciones en el plazo para ello concedido, el letrado de la Administración de Justicia dictará **decreto** de conformidad con aquel dictamen. Contra este decreto cabrá interponer **recurso directo de revisión**, sin efectos suspensivos, ante el tribunal.
- En caso de controversia o cuando solamente una de las partes hubiera presentado alegaciones, el letrado de la Administración de Justicia señalará día y hora para la celebración de vista ante el tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución.

Además de la oposición basada en las razones de fondo antedichas, los preceptos reguladores de la oposición a la ejecución en el orden civil contemplan la **oposición a la ejecución basada en defectos procesales**. Dicha posibilidad se encuentra recogida en el artículo 559 de la LEC, el cual recoge como causas de oposición por defectos procesales los siguientes:

- Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda.
- Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter o representación con que demanda.
- Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, o por no cumplir el documento presentado, el laudo o el acuerdo de mediación los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520 de la LEC.
- Falta de autenticidad del título ejecutivo basado en laudo arbitral no protocolizado notarialmente.

➤ **De la sustanciación de la oposición a la ejecución**

La legislación civil establece una **diferenciación entre la sustanciación y resolución de la oposición si esta ha sido formulada en base a defectos procesales o la oposición se ha basado en motivos de fondo**.

♦ Oposición basada en defectos procesales

Cuando la oposición del ejecutado se funde, **exclusivamente o junto con otros motivos o causas, en defectos procesales**, el ejecutante podrá, de conformidad con lo previsto en el **apartado 2 del artículo 559 de la LEC**, formular alegaciones sobre estos, en el **plazo de cinco días**. Si el tribunal entendiere que el defecto es subsanable, concederá mediante providencia al ejecutante un plazo de diez días para subsanarlo.

Cuando el defecto o falta **no sea subsanable o no se subsanare dentro de este plazo**, se dictará auto dejando sin efecto la ejecución despachada, con imposición de las costas al ejecutante.

Si el tribunal no apreciase la existencia de los defectos procesales a que se limite la oposición, dictará auto desestimándola y mandando seguir la ejecución adelante, e impondrá al ejecutado las costas de la oposición.

♦ Oposición por motivos de fondo

En relación con la sustanciación de la oposición cuando esta haya sido efectuada únicamente en base a los motivos de fondo preestablecidos en la ley, o, en su caso, cuando se haya resuelto sobre la oposición a la ejecución por motivos procesales, el **artículo 560 de la LEC** permite al ejecutante impugnar la oposición basada en motivos de fondo en el **plazo de cinco días**, contados desde que se le notifique la resolución sobre la oposición a la ejecución por motivos procesales o desde el traslado del escrito de oposición.

Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de esta, **podrán solicitar la celebración de vista**, que el tribunal acordará mediante providencia si la controversia sobre la oposición no pudiere resolverse con los documentos aportados, señalándose por el letrado de la Administración de Justicia día y hora para su celebración dentro de los diez siguientes a la conclusión del trámite de impugnación.

Si no se solicitara la vista o si el tribunal no considerase procedente su celebración, se resolverá sin más trámites la oposición.

Cuando se acuerde la celebración de vista, **si no compareciere a ella el ejecutado**, el tribunal le tendrá por desistido de la oposición y adoptará las resoluciones previstas en el **artículo 442 de la LEC**. **Si no compareciere el ejecutante**, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición a la ejecución. Compareciendo ambas partes, se desarrollará la vista con arreglo a lo **previsto para el juicio verbal**, dictándose a continuación la resolución que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 561 de la LEC.

La oposición por motivos de fondo se resolverá por auto. El artículo 561 de la LEC dispone lo siguiente:

Oídas las partes sobre la oposición a la ejecución no fundada en defectos procesales y, en su caso, celebrada la vista, el tribunal adoptará, mediante auto, a los solos efectos de la ejecución, alguna de las siguientes resoluciones:

- **Declarar procedente que la ejecución siga adelante** por la cantidad que se hubiese despachado, cuando la oposición se desestime totalmente. En caso de que la oposición se hubiese fundado en pluspetición y esta se desestime parcialmente, la ejecución se declarará procedente solo por la cantidad que corresponda. El auto que desestime totalmente la oposición condenará en las **costas de esta al ejecutado**, conforme a lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC para la condena en costas en primera instancia.

- **Declarar que no procede la ejecución**, cuando se estimare alguno de los motivos de oposición enumerados en los artículos 556 y 557 de la LEC o se considerare enteramente fundada la pluspetición que se hubiere admitido conforme al artículo 558 de la LEC.
- **Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas. Una vez firme el auto, el pronunciamiento sobre la abusividad tendrá eficacia de cosa juzgada.**

Si se estimara la oposición a la ejecución, se dejará esta sin efecto y se mandará alzar los embargos y las medidas de garantía de la afección que se hubieren adoptado, reintegrándose al ejecutado a la situación anterior al despacho de la ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 533 y 534 de la LEC. También se **condenará al ejecutante a pagar las costas de la oposición**.

Contra el auto que resuelva la oposición **podrá interponerse recurso de apelación**, que no suspenderá el curso de la ejecución si la resolución recurrida fuera desestimatoria de la oposición. Cuando la resolución recurrida sea estimatoria de la oposición el ejecutante podrá solicitar que se mantengan los embargos y medidas de garantía adoptadas y que se adopten las que procedan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 700 de la LEC, y el tribunal así lo acordará, mediante providencia, siempre que el ejecutante preste caución suficiente, que se fijará en la propia resolución, para asegurar la indemnización que pueda corresponder al ejecutado en caso de que la estimación de la oposición sea confirmada.

Por su parte, el **artículo 562 de la LEC aborda la impugnación de infracciones legales en el curso de la ejecución**:

- Con independencia de la oposición a la ejecución por el ejecutado según lo dispuesto en los artículos anteriores, todas las personas a que se refiere el artículo 538 de la LEC (partes y sujetos de la ejecución forzosa) podrán denunciar la infracción de normas que regulen los actos concretos del proceso de ejecución:
 - Por medio del recurso de reposición establecido en la LEC si la infracción constara o se cometiera en resolución del tribunal de la ejecución o del letrado de la Administración de Justicia.
 - Por medio del recurso de apelación en los casos en que expresamente se prevea en la LEC.
 - Mediante escrito dirigido al tribunal si no existiera resolución expresa frente a la que recurrir. En el escrito se expresará con claridad la resolución o actuación que se pretende para remediar la infracción alegada.
- Si se alegase que la infracción entraña nulidad de actuaciones o el tribunal lo estimase así, se estará a lo dispuesto en el artículo 225 y siguientes de la LEC (nulidad de pleno derecho). Cuando dicha nulidad hubiera sido alegada ante el letrado de la Administración de Justicia o este entendiere que hay causa para declararla, dará cuenta al tribunal que autorizó la ejecución para que resuelva sobre ello.

El **artículo 563 de la LEC** regula la manera de proceder en aquellos **supuestos en los que los actos de ejecución sean contradictorios con el título ejecutivo judicial, disponiendo lo siguiente**:

- Cuando habiéndose despachado ejecución en virtud de sentencias o resoluciones judiciales, el tribunal competente para la ejecución provea en contradicción con el título ejecutivo, la parte perjudicada podrá interponer **recurso de reposición y, si se desestimare, de apelación**. Si la resolución contraria al título ejecutivo fuere dictada por el letrado de la Administración de Justicia, **previa reposición**, cabrá contra ella **recurso de revisión** ante el tribunal y, si fuera desestimado, **recurso de apelación**.
- La parte que recurra **podrá pedir la suspensión de la concreta actividad ejecutiva impugnada**, que se concederá si, a juicio del tribunal, presta **caución suficiente para responder de los daños que el retraso pueda causar a la otra parte**. Podrá constituirse la caución en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3.º del artículo 529 de la LEC.

Finalmente, el **artículo 564 de la LEC** establece que, si después de **precluidas las posibilidades de alegación en juicio o con posterioridad a la producción de un título ejecutivo extrajudicial**, se produjesen hechos o actos, distintos de los admitidos por la LEC como causas de oposición a la ejecución, pero **jurídicamente relevantes** respecto de los derechos de la parte ejecutante frente al ejecutado o de los deberes del ejecutado para con el ejecutante, la eficacia jurídica de aquellos hechos o actos **podrá hacerse valer en el proceso que corresponda**.

CUESTIONES

1. ¿Cuál es la norma general sobre suspensión de la ejecución?

Conforme al artículo 565 de la LEC, solo se suspenderá la ejecución en los casos en que la ley lo ordene de modo expreso, o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución.

En cualquier momento del proceso de ejecución, las partes podrán someterse a mediación o a cualquier otro de los medios adecuados de solución de controversias, en cuyo caso se suspenderá el curso de la ejecución.

En caso de que la mediación o el medio adecuado de solución de controversias de que se trate finalizara sin acuerdo de las partes, la suspensión se alzarà a petición de cualquiera de ellas. Si las partes llegaran a un acuerdo extrajudicial por dichos medios, y este se cumpliera o determinara la innecesaria continuación del proceso de ejecución, la parte ejecutante lo pondrá en conocimiento del órgano judicial, que procederá a su archivo. Las partes podrán pedir, en todo caso, la homologación judicial del acuerdo alcanzado, que determinará igualmente el archivo del procedimiento.

Decretada la suspensión, podrán, no obstante, adoptarse o mantenerse medidas de garantía de los embargos acordados y se practicarán, en todo caso, los que ya hubieren sido acordados.

A TENER EN CUENTA. El apartado 1 del art. 565 de la LEC ha sido modificado por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos de 3 de abril de 2025.

2. ¿La interposición de recursos ordinarios suspende por sí misma las actuaciones ejecutivas?

La interposición de recursos ordinarios no suspenderá, por sí misma, el curso de las actuaciones ejecutivas. Ahora bien, si el ejecutado acredita que la resolución frente a la que recurre le produce daño de difícil reparación podrá solicitar del tribunal que despachó la ejecución la suspensión de la actuación recurrida, prestando, en las formas permitidas por la LEC, caución suficiente para responder de los perjuicios que el retraso pudiera producir.

3. Se ha despachado ejecución de una sentencia firme dictada en rebeldía. El demandado presenta una demanda de rescisión que es admitida a trámite y solicita la suspensión de la ejecución. ¿Qué puede hacer el tribunal respecto a esta solicitud?

- a) Suspender la ejecución de oficio sin necesidad de caución.
- b) Suspender la ejecución solo si el Ministerio Fiscal lo solicita.
- c) Suspender la ejecución, previa caución del solicitante y oyendo al Ministerio Fiscal.
- d) No puede suspender la ejecución bajo ningún concepto.

RESPUESTA CORRECTA: C

4. Se rescinde una sentencia en rebeldía, pero la nueva sentencia mantiene el mismo contenido condenatorio que la anterior. ¿Qué ocurre con los actos de ejecución realizados antes de la rescisión?

- a) Son nulos y deben repetirse.
- b) Se consideran válidos y eficaces en lo que sean conducentes para ejecutar la nueva sentencia.
- c) Se mantienen solo si el ejecutado los acepta.
- d) Deben ser revisados por el tribunal que dictó la nueva sentencia.

RESPUESTA CORRECTA: B

5. Un acreedor solicita ejecución de una sentencia frente a un deudor. Antes de dictarse auto despachando ejecución, el tribunal comprueba que el demandado ha comunicado al tribunal el inicio de negociaciones con acreedores conforme a lo estipulado en la Ley Concursal. ¿Qué debe hacer el tribunal?

- a) Despachar ejecución igualmente.
- b) No dictar auto autorizando y despachando ejecución.
- c) Suspender la ejecución tras despacharla.
- d) Despachar ejecución solo si el ejecutante presta caución.

RESPUESTA CORRECTA: B

6. Una ejecución se dirige contra tres demandados solidarios, pero solo uno de ellos ha sido declarado en concurso. ¿Qué sucede con la ejecución?

- a) Se suspende íntegramente hasta que se resuelva el concurso.
- b) Se anula el procedimiento de ejecución.
- c) Debe abrirse un nuevo expediente por cada demandado.
- d) Solo se suspende respecto del concursado, continuando respecto de los demás.

RESPUESTA CORRECTA: D

7. El ejecutado presenta una denuncia penal contra el ejecutante, alegando que el título ejecutivo podría ser falso. Piden la suspensión inmediata de la ejecución civil. ¿Debe el tribunal acordar la suspensión?

- a) Sí, porque existe una posible falsedad del título.
- b) Sí, si la denuncia fue admitida a trámite.
- c) Solo si el Ministerio Fiscal lo solicita expresamente.
- d) No, la denuncia o querella no suspende por sí solas la ejecución.

RESPUESTA CORRECTA: D

8. Si se encuentra causa penal pendiente, en la que se investiga hechos que, de probarse, demostrarían la falsedad del título ejecutivo utilizado para la ejecución, ¿qué debe hacer el tribunal?

- a) Archivar el procedimiento de ejecución.
- b) Remitir las actuaciones a la sección de lo penal del tribunal de instancia.
- c) Suspender automáticamente la ejecución sin más trámite.
- d) Oír a las partes y al Ministerio Fiscal y, si procede, acordar la suspensión de la ejecución.

RESPUESTA CORRECTA: D

2115

Ejecución hipotecaria

El **procedimiento de ejecución hipotecaria** es un procedimiento ejecutivo por el cual el acreedor, ante el incumplimiento de la obligación asegurada por parte del deudor, pide la ejecución del bien sobre el que recae el derecho real de hipoteca. Este procedimiento se encuentra regulado en los artículos 681 a 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

➤ **Ámbito de aplicación de la ejecución hipotecaria**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 682 de la LEC, según la nueva redacción dada por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024, **las normas del presente capítulo solo serán aplicables cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes pignorados o hipotecados en garantía de la deuda por la que se proceda.**

Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones de este capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes:

1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.

2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones.

A TENER EN CUENTA. Los actos de comunicación se practicarán siempre por medios electrónicos cuando sus destinatarios tengan obligación, legal o contractual, de relacionarse con la Administración de Justicia por dichos medios.

➤ **Domicilio designado para la ejecución hipotecaria**

El artículo 683 de la LEC establece unas condiciones para que el deudor o el hipotecante puedan cambiar el domicilio designado para la práctica de requerimientos y notificaciones, en este caso, habrá de tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- **Para bienes inmuebles:** no será necesario el consentimiento del acreedor, siempre que el cambio tenga lugar dentro de la misma población que se hubiere designado en la escritura, o de cualquier otra que esté enclavada en el término en que radiquen las fincas y que sirva para determinar la competencia del tribunal. Para cambiar ese domicilio a punto diferente de los expresados será necesaria la conformidad del acreedor.
- **Hipoteca mobiliaria:** el domicilio no podrá ser cambiado sin consentimiento del acreedor.
- **Hipoteca naval:** bastará con poner en conocimiento del acreedor el cambio de domicilio.

A TENER EN CUENTA. En cualquiera de los casos, será requisito necesario la notificación fehaciente al acreedor. Asimismo, dichos cambios se harán constar en el registro por nota al margen de la inscripción de hipoteca, a través de alguna de las modalidades siguientes: mediante instancia con firma legitimada o ratificada ante el registrador, mediante instancia presentada telemáticamente en el registro, garantizada con certificado reconocido de firma electrónica, o bien mediante acta notarial.

Por último, cabe advertir que, tal y como dispone el apartado 3º del artículo 683 de la LEC, a **efectos de requerimientos y notificaciones**, el domicilio de los terceros adquirentes de bienes hipotecados será el que aparezca designado en la inscripción de su adquisición. En todo caso será de aplicación la previsión contenida en el apartado 1 del artículo 660 de la LEC, relativo a la forma de practicarse las comunicaciones.

➤ **Competencia territorial para el conocimiento de la ejecución hipotecaria**

Es el artículo 684 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el precepto que determina la competencia para el conocimiento de los procedimientos de ejecución sobre bienes hipotecados:

- **Bienes inmuebles:** será competente el tribunal de instancia del **lugar en que radique la finca**. En el supuesto de que esta radicare en más de un partido judicial, o, si fueren varias y radicaren en diferentes partidos, será competente el tribunal de instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante, **sin que sean aplicables en este caso las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la LEC**.
- **Buques:** será competente el tribunal de instancia **al que se hubieran sometido las partes en el título constitutivo de la hipoteca y, en su defecto**, el tribunal del lugar en que se hubiere constituido la hipoteca, el del puerto en el que se encuentre el buque hipotecado, el del domicilio del demandado o el del lugar en el que radique el registro en el que fue inscrita la hipoteca, a elección del actor.
- **Bienes muebles:** la competencia recaerá sobre el tribunal de instancia **al que las partes se hubieran sometido en la escritura de constitución de hipoteca y, en su defecto**, el del partido judicial donde esta hubiere sido inscrita. Si fueren varios los bienes hipotecados e inscritos en diversos registros, será competente el

tribunal de instancia de cualquiera de los partidos judiciales correspondientes, a elección del demandante.

- **Bienes pignorados:** resultará competente el tribunal de instancia **al que las partes se hubieren sometido en la escritura o póliza de constitución de la garantía y, en su defecto,** el del lugar en el que los bienes se hallen, estén almacenados o se entiendan depositados.

Tal y como preceptúa el apartado 2.º del artículo 684 de la LEC, la competencia territorial será examinada de oficio por el tribunal.

➤ **Demanda ejecutiva en la ejecución hipotecaria**

La demanda ejecutiva constituye el inicio del proceso de ejecución hipotecaria, la cual, **deberá dirigirse**, de conformidad con las generalidades establecidas al efecto por el artículo 685 de la LEC, **frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes.**

El apartado 2.º del artículo 685 de la LEC dispone aquellos **documentos que habrán de acompañarse con la demanda ejecutiva.**

A TENER EN CUENTA. Se declara inconstitucional y nulo por conexión, el inciso redactado a continuación del apartado 2, en la redacción dada por la disposición final 5.8 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que se indica en el fundamento jurídico 7, por sentencia del Tribunal Constitucional n.º 26/2025, de 29 de enero (**reproducimos dicho inciso a continuación**).

«Asimismo, deberá indicarse si el deudor se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica.

Para acreditar la concurrencia o no de vulnerabilidad económica se deberá aportar documento acreditativo, de vigencia no superior a tres meses, emitido, previo consentimiento del deudor hipotecario de la vivienda, por los servicios de las Administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social que hayan sido específicamente designados conforme la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda.

Este requisito también podrá cumplirse mediante:

1.º La declaración responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados anteriormente, en un plazo máximo de cinco meses de antelación a la presentación de la demanda, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los trámites correspondientes en el plazo de dos meses desde que presentó su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma.

2.º El documento acreditativo de los servicios competentes que indiquen que el deudor hipotecario no consiente expresamente el estudio de su situación económica en los términos previstos por la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda. Este documento no podrá tener una vigencia superior a tres meses.

En el caso de que el acreedor hipotecario sea un gran tenedor de vivienda, el inmueble objeto de demanda sea la vivienda habitual del deudor hipotecario y se tenga constancia, conforme a los apartados anteriores, que éste se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, no se admitirán las demandas de ejecución hipotecaria en las que no se acredite que la parte actora se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a

tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes conforme a la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda.

El requisito anterior podrá acreditarse mediante alguna de las siguientes formas:

1.º La declaración responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados anteriormente, en un plazo máximo de cinco meses de antelación a la presentación de la demanda, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los trámites correspondientes en el plazo de dos meses desde que presentó su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma.

2.º El documento acreditativo de los servicios competentes que indique el resultado del procedimiento de conciliación o intermediación, en el que se hará constar la identidad de las partes, el objeto de la controversia y si alguna de las partes ha rehusado participar en el procedimiento, en su caso. Este documento no podrá tener una vigencia superior a tres meses.

En el caso de que el acreedor hipotecario sea una entidad pública de vivienda el requisito anterior se podrá sustituir, en su caso, por la previa concurrencia de la acción de los servicios específicos de intermediación de la propia entidad, que se acreditará en los términos del apartado anterior».

En el **despacho de ejecución de hipoteca naval**, el apartado 3.º del artículo 685 de la LEC establece que será suficiente para despachar ejecución el documento privado de constitución de la hipoteca naval inscrito en el Registro de Bienes Muebles conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Navegación Marítima.

Por su parte, **para la ejecución de las hipotecas sobre bienes inmuebles constituidas a favor de una entidad de las que legalmente pueden llegar a emitir cédulas hipotecarias o que, al iniciarse el procedimiento, garanticen créditos y préstamos afectos a una emisión de bonos hipotecarios, bastará la presentación de una certificación del Registro de la Propiedad que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca**. Dicha certificación se completará con cualquier copia autorizada de la escritura de hipoteca, que podrá ser parcial comprendiendo tan solo la finca o fincas objeto de la ejecución.

En los supuestos en los que el despacho de **ejecución devenga en virtud de ejecución hipotecaria previa**, en la que, la subasta de los bienes hipotecarios o pignorados hubieren resultado insuficientes para cubrir el crédito (tal y como se prevé en el artículo 579 de la LEC), será necesario, para que pueda despacharse ejecución por la cantidad que falte y contra quienes proceda, **que se les haya notificado la demanda ejecutiva inicial**. Esta notificación podrá ser practicada por el procurador de la parte ejecutante que así lo solicite o cuando atendiendo a las circunstancias lo acuerde el letrado de la Administración de Justicia (apartado 5 del artículo 685 de la LEC). La cantidad reclamada en la demanda ejecutiva servirá de base para despachar ejecución contra los avalistas o fiadores sin que pueda ser aumentada por razón de los intereses de demora devengados durante la tramitación del procedimiento ejecutivo inicial.

➤ **Requerimiento de pago al deudor**

Es en el artículo 686 de la LEC donde se recogen los requisitos que habrá de cumplir el requerimiento de pago al deudor con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, estableciéndose que en el auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará

requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el registro.

Sin perjuicio de la notificación al deudor del despacho de la ejecución, no se practicará el requerimiento a que se refiere el apartado anterior cuando se acredite haberse efectuado extrajudicialmente el requerimiento o requerimientos, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 581 de la LEC, en los términos que especifica el artículo 686.2 de la LEC.

CUESTIONES

1. El notario acude al domicilio que consta en el Registro para requerir al deudor, pero este no se encuentra. En el domicilio está una persona mayor de edad que dice tener relación laboral con él y acepta recibir la cédula. ¿Es válido el requerimiento?

- a) No, solo puede realizarse personalmente al deudor.
- b) No, salvo autorización judicial expresa.
- c) Sí, si la persona manifiesta su relación y acepta hacerse cargo del requerimiento.
- d) Solo si se ratifica posteriormente ante notario.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. Si el deudor es persona jurídica y el notario realiza el requerimiento en su domicilio registral a un empleado mayor de edad que actúa como encargado de recibir notificaciones. ¿Es válido el requerimiento?

- a) Sí, si el notario deja constancia de que la persona actúa notoriamente como encargada de recibir notificaciones.
- b) Solo si el empleado presenta poder notarial.
- c) No, debe hacerse exclusivamente al administrador único.
- d) No, porque debe hacerse ante el representante legal inscrito.

RESPUESTA CORRECTA: A

3. El notario intenta el requerimiento en el domicilio que consta en el Registro, pero no logra practicarlo ni con el deudor ni con persona alguna que cumpla los requisitos. Tras averiguaciones sin éxito, la Oficina Judicial debe proceder conforme a la ley. ¿Qué medida debe adoptar el tribunal?

- a) Archivar la ejecución.
- b) Ordenar la publicación de edictos conforme al artículo 164 de la LEC.
- c) Requerir al ejecutante para que proporcione un nuevo domicilio.
- d) Suspender el procedimiento hasta localizar al deudor.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ Depósito o administración del bien objeto de ejecución hipotecaria

El depósito de vehículos a motor hipotecados y bienes pignoralados se prevé en el art. 687, mientras que la certificación registral de las cargas en el art. 688, ambos de la LEC.

CUESTIONES

1. Un procedimiento ejecutivo tiene por objeto una deuda garantizada con hipoteca sobre un vehículo de motor. ¿Qué debe ordenar el letrado/a de la Administración de Justicia?

- a) Que el vehículo se entregue al deudor en depósito hasta la subasta.
- b) Que el vehículo se deposite en poder del acreedor o persona designada por éste.
- c) Que el vehículo sea precintado por la policía judicial.
- d) Que el vehículo se deposite en dependencias judiciales.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Se inicia una ejecución hipotecaria sobre un inmueble. El tribunal solicita información al Registro de la Propiedad. ¿Qué debe reclamarse?

- a) Una copia simple de la escritura de hipoteca.
- b) Una certificación de dominio y cargas que incluya la inscripción literal de la hipoteca y su estado registral.
- c) Una nota simple informativa del bien.
- d) Un informe notarial sobre la titularidad.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. El Registro de la Propiedad expide la certificación de dominio y cargas y comunica al tribunal la expedición. ¿Qué anotación debe realizar el registrador/a?

- a) Una anotación preventiva de embargo.
- b) Una nota marginal en la inscripción de la hipoteca, indicando la fecha y la existencia del procedimiento.
- c) Una nota simple informativa.
- d) Una inscripción provisional del proceso ejecutivo.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Actos de comunicación de la existencia del proceso**

La LEC establece que se les comunique la existencia del proceso, así la ley señala que deberá realizarse esta comunicación en los siguientes supuestos:

- a) **Al tercer poseedor:** si de la certificación registral apareciere que la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio no ha sido requerido de pago en ninguna de las formas notarial o judicial, previstas en los artículos anteriores, se **notificará la existencia del procedimiento a aquella persona**, en el domicilio que conste en el registro, para que pueda, si le conviene, intervenir en la ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 662 de la LEC, o satisfacer antes del remate el importe del crédito y los intereses y costas en la parte que esté asegurada con la hipoteca de su finca.
- b) **A los acreedores posteriores:** el registrador comunicará la existencia de la ejecución a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asientos posteriores al del derecho del ejecutante (artículo 689.2 de la LEC).

➤ Subasta de los bienes hipotecados

De conformidad con lo previsto en el artículo 691 de la LEC, **se procederá a la subasta de la finca o bien hipotecado, a instancia del actor, del deudor o del tercer poseedor, transcurridos veinte días desde que tuvieron lugar el requerimiento de pago y las notificaciones antes expresadas.**

♦ Pago del crédito y destino del sobrante

Una vez celebrada la subasta, el destino del precio del remate obtenido será el previsto en el artículo 692 de la LEC:

1º) Pagar al actor el principal de su crédito, los intereses devengados y las costas causadas, sin que lo entregado al acreedor por cada uno de estos conceptos exceda del límite de la respectiva cobertura hipotecaria.

A TENER EN CUENTA. Cuando el propietario del bien hipotecado fuera el propio deudor, el precio del remate, en la cuantía que exceda del límite de la cobertura hipotecaria, se destinará al pago de la totalidad de lo que se deba al ejecutante por el crédito que sea objeto de la ejecución, una vez satisfechos, en su caso, los créditos inscritos o anotados posteriores a la hipoteca y siempre que el deudor no se encuentre en situación de suspensión de pagos, concurso o quiebra.

2º) Así pues, el exceso, se destinará conforme lo que sigue:

- a) Si, de conformidad con la certificación registral obrante en autos, existieran acreedores posteriores, se destinará el remanente a la satisfacción de sus derechos.
- b) Se destinará a embargos acordados en virtud de otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal.
- c) Se destinará a la entrega del remanente al propietario del bien hipotecado.

Cabe advertir que, en este supuesto, quien se considere con derecho al remanente que pudiera quedar tras el pago a los acreedores posteriores podrá promover el incidente previsto en el apartado 2 del artículo 672 de la LEC.

♦ ¿Cuáles son las causas de suspensión de la ejecución hipotecaria?

De conformidad con lo previsto en el artículo 565 de la LEC, precepto que contiene la norma general sobre suspensión de la ejecución, solo se suspenderá la ejecución en los casos en que la ley lo ordene de modo expreso, o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución. **Poniendo el citado artículo en relación con las especialidades contenidas para la ejecución hipotecaria, se ordenará la suspensión de la ejecución en dos supuestos concretos:**

1. **Tercería de dominio** prevista en el artículo 696 de la LEC, de conformidad con el cual, la admisión de la demanda de tercería suspenderá la ejecución respecto de los bienes a los que se refiera y, si éstos fueren solo parte de los comprendidos en la garantía, podrá seguir el procedimiento respecto de los demás, si así lo solicitar el acreedor. Ahora bien, el citado artículo prevé que, para que dicha tercería de dominio sea admitida, deberá acompañarse a la demanda título de propiedad de fecha fehaciente anterior a la de constitución de la garantía. Si se tratare de bienes cuyo dominio fuere susceptible de inscripción en algún registro, dicho tí-